

0000351-53.2018.8.26.0127

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... penal em relação ao crime de furto. Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma antecipada, deduzida na denúncia e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos à fl. 44, quanto à imputação prevista nos artigos 305 e 306, ambos, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

0000351-53.2018.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000351-53.2018.8.26.0127

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos à fl. 44, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso nas penas dos artigos 305 e 306, ambos, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material, porque, no dia 08 de setembro de 2017, no período da tarde, na Avenida São Camilo, altura do nº 839, Fazendinha, nesta cidade conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA, afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe podia ser atribuída.

A denúncia foi recebida em 08 de outubro de 2019 (fl. 70).

O acusado foi devidamente citado (fl. 93).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Como é cediço, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade deve ser reconhecida a qualquer tempo do processo e mesmo de ofício pelo juiz.

Verifica-se dos autos que os crimes foram praticados em 08 de setembro de 2017 e a denúncia recebida em 08 de outubro de 2019 (fl. 70).

O crime previsto no artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, possui pena mínima

de 06 (seis) meses de detenção.

De igual forma, o crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, possui pena mínima de 06 (seis) meses de detenção.

De acordo com o disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base na pena mínima cominada aos delitos ocorre em 03 (três) anos.

Atenta-se que o réu é primário (F.A. de fl. 148/149) e, se condenado fosse, não seria punido, diante de todos os elementos dispostos na denúncia, a pena igual ou superior a 01 (um) ano de detenção.

Ademais, entre o recebimento da denúncia até a presente data transcorreram mais de 03 (três) anos, sem o advento de qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição.

Como consequência, estando fadado à inutilidade, o Estado não possui interesse processual no prosseguimento da persecução penal. Filio-me a corrente jurisprudencial que assevera:

"...se tratando de réu incontroversamente primário, é admissível o reconhecimento da prescrição retroativa, antes de proferida a sentença, com fundamento no fato de que a pena eventualmente aplicada não atingiria o máximo legalmente previsto para o delito. - A prescrição antecipada tem amparo no sistema penal brasileiro e, portanto, é possível o reconhecimento da prescrição retroativa, antes de proferida a sentença, se as circunstâncias judiciais subjetivas e objetivas mostram-se, desde logo, favoráveis ao acusado, fazendo com que a fixação da pena permaneça em seu mínimo legal caso sobrevenha decreto condenatório, sendo certo que, em tal hipótese, deve ser reconhecida a falta de interesse de agir, condição da ação penal" (RJTACRIM 39/278).

Como consequência, estando fadado à inutilidade, o Estado não possui interesse processual no prosseguimento da persecução penal em relação ao crime de furto. Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma antecipada, deduzida na denúncia e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos à fl. 44, quanto à imputação prevista nos artigos 305 e 306, ambos, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material, com fulcro no artigo 107, IV do Código Penal, c.c. o artigo 109, inciso VI, todos do Código Penal.

Transitada em julgado, após as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA